

**MEMORIAL EXPLICANDO LA NO NECESIDAD DE UN ENDOSO ACTUALIZADO
DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES**

El 25 de octubre de 2016, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) emitió una notificación de requisitos para la aprobación del permiso de urbanización para el proyecto Punta La Bandera en Luquillo, caso 2016-119818-PCU-001661. Esta notificación dispone, entre sus condiciones especiales, que el peticionario, Azure Development, Inc., deberá obtener recomendaciones finales y actualizadas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Este requisito de aprobación del permiso de urbanización surge como parte de un trámite posterior a la consulta de ubicación 1999-23-0705-JPU, la cual fue aprobada el 9 de noviembre de 2000 y aún se encuentra vigente debido a la prórroga 2016-119818-PRR-012571, aprobada el 28 de junio de 2023.

Antes de abordar la discusión sobre si es necesario o no actualizar los endosos del DRNA para este proyecto, es importante realizar un recuento de todos los trámites y endosos emitidos por dicha agencia hasta la fecha. Comenzamos con el endoso emitido por el DRNA para la consulta 1999-23-0705-JPU. Este endoso del DRNA fue emitido el 6 de septiembre de 2000 e impuso una serie de requisitos típicos de la etapa de construcción, bajo la jurisdicción de la ahora extinta Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) (Anejo 1). Notamos que este endoso no tiene términos de vigencia por lo que no expira.

Posteriormente, la peticionaria Azure Development, Inc., presentó su solicitud de desarrollo preliminar ante la ARPe bajo el caso 06DX-CET00-06747. El DRNA emitió nuevamente un endoso para este mismo proyecto el 21 de agosto de 2007 (ver Anejo 2). Más adelante, el 9 de enero de 2008, el DRNA emitió un segundo endoso para el desarrollo preliminar 06DX2-CET00-05747 (ver Anejo 3). Ambos endosos no establecen términos de vigencia y disponen que permanecerán vigentes salvo haya cambios en las condiciones ambientales del predio.



FA2025CV00220 25/03/2025 10:25:57 pm Entrada Núm. 57 Página 2 de 21

Como parte del trámite del permiso de construcción, Azure Development, Inc., presentó al DRNA un estudio hidrológico e hidráulico para su evaluación. Este estudio fue evaluado por el DRNA, que emitió su endoso el 12 de junio de 2008 (ver Anejo 4). Nuevamente observamos que, para este endoso, el DRNA no establece una vigencia y solo solicita revisarlo en caso de que haya cambios en el proyecto.

El 25 de octubre de 2016, la OGPe expidió la notificación de requisitos para aprobación de permiso de urbanización, bajo el caso 2016-119818-PCU-001661. Esta notificación es relevante para el día de hoy, ya que se solicitó un soporte técnico bajo el caso 2024-HDR-307434. Con este propósito, Azure Development, Inc., solicitó al DRNA una certificación de hábitat para el predio como parte del endoso más actualizado. El 13 de febrero de 2017, el DRNA aprobó la certificación de hábitat para el predio, otorgándole una clasificación de 5 para el área propuesta para el desarrollo (ver Anejo 5). La presente certificación de hábitat no establece términos de vigencia, y cualquier cambio potencial solo ocurrirá en caso de que haya cambios ambientales en el predio.

Paralelamente a los endosos ya emitidos por el DRNA para el proyecto en cuestión, Azure Development, Inc. presentó una solicitud de recertificación del deslinde la zona marítimo-terrestre en el caso O-AG-CER02-PO-0038-29122022. Esta solicitud aún se encuentra bajo evaluación, pero de ella surge una evaluación técnica realizada por biólogos del DRNA. En el memorando de evaluación técnica del 14 de septiembre de 2023, se determinó que el área considerada como "upland" está compuesta por especies comunes y no hay elementos bióticos vulnerables, amenazados o en peligro de extinción (ver Anejo 6). Este memorando de inspección del biólogo del DRNA confirma que no han ocurrido cambios ambientales en el predio donde se propone la acción.

Sobre los endosos, el DRNA ha establecido en su comunicación 2006-58 del 10 de julio de 2006, que un endoso es "una recomendación favorable ~~específica~~ general o condicional de una agencia comentadora a otra agencia emisora de permisos con relación a una solicitud de permiso u otra acción administrativa que ésta tiene la autoridad en ley para conceder". Más adelante, el DRNA indica que:



"[a]unque los endosos jurídicamente carecen de término de vigencia, es decir, no tienen fecha de expiración o caducidad, hay circunstancias que podrían requerir que estos sean actualizados. [...] El DRNA, no obstante, puede informarle a dicha agencia emisora que un endoso anterior debe actualizarse o que debe emitirse un nuevo endoso en los siguientes casos:

- (1) Que el Departamento ha advenido en conocimiento oficial de que el proyecto presentado es diferente al originalmente evaluado, es decir, aumentó en densidad o cabida. (Si disminuyó en cabida o en densidad, o lo que cambio fue algo insustancial, como la ubicación de un acceso, puede utilizarse el endoso original.)
- (2) Cuando adviene a conocimiento oficial del DRNA de información nueva y precisa de que las condiciones ambientales en ese predio han cambiado sustancialmente, que obligan a un cambio de posición.
- (3) Que el endoso original se obtuvo mediante información falsa o fraudulenta.
- (4) Cuando el estado de derecho aplicable ha variado sustancialmente, creando nuevos e importantes aspectos sujetos a evaluación y el Departamento tiene información específica oficial de que, en efecto, estos nuevos aspectos son críticos en lo referente a la protección y conservación de los recursos naturales del lugar a reevaluarse, como ocurre con la Nueva Ley de Vida Silvestre".

No obstante, lo más importante que surge de esta comunicación del DRNA es la clarificación sobre **"...la facultad de emitir o no un permiso, o realizar la acción administrativa que proceda queda en manos de la agencia emisora, toda vez que la facultad de comentar interagencialmente no le confiere al Departamento un poder de veto sobre acciones de otras agencias cuando estas actúan bajo sus estatutos orgánicos y jurisdicciones particulares"**. (Negrillas nuestras.) En otras palabras, un endoso del DRNA puede ser revisado y actualizado si existen condiciones tales como (a) cambios en el proyecto; (b) información nueva sobre condiciones ambientales; (c) información falsa o fraudulenta; y/o (d) cambios en la legislación que afecten el predio.

La pregunta obligada es si, después de los cuatro endosos emitidos por el DRNA, se presenta una situación que requiera la actualización del endoso bajo las cuatro condiciones anteriormente explicadas. Es decir, si el proyecto de Azure Development, Inc., ha experimentado:



FA2025CV00220 25/03/2025 10:25:57 pm Entrada Núm. 57 Página 4 de 21

- (1) Cambios en el proyecto, ya sea por aumento en la cabida o su densidad.
- (2) Información ambiental nueva que antes de los cuatro endosos era desconocida.
- (3) Que Azure Development, Inc., o uno de sus consultores autorizados proporcionó información falsa o fraudulenta al DRNA,
- (4) Que sobre el predio de Azure Development, Inc., se impuso una nueva legislación ambiental que obligue a la reevaluación de los cuatro endosos previamente otorgados.

No se ha proporcionado respuesta a estas cuatro situaciones que obligarían al DRNA a actualizar sus cuatro endosos. Esto significa que,

- (1) La cabida del predio y el proyecto propuesto es la misma autorizada en la consulta 1999-23-0705-JPU, el desarrollo preliminar 06DX-CET00-06747 y la notificación de requisitos para la aprobación del permiso urbanización 2016-119818-PCU-001661.
- (2) En los endosos emitidos por el DRNA el 6 de septiembre de 2000, 21 de agosto de 2007, 9 de enero de 2008 y 13 de febrero de 2017 no se presentó información nueva sobre cambios en las condiciones ambientales del predio. Además, en el memorando técnico del DRNA del 14 de septiembre de 2023, se confirma que las condiciones ambientales del predio son similares a la de los endosos anteriormente emitidos.
- (3) Azure Development, Inc., no ha proporcionado al DRNA, ni a ninguna otra agencia, información falsa o fraudulenta. Desde la aprobación de la consulta 1999-23-0705-JPU el 9 de noviembre de 2000 hasta la fecha, no ha surgido información de opositores u otras personas interesadas que sugiera la intención del petionario de cometer fraude.
- (4) La condición legal del predio de Azure Development, Inc., no ha cambiado. Es decir, no existe nueva legislación que requiera la protección de un hábitat en este predio, que se haya determinado como un área de prioridad de conservación, o que sea una reserva natural.



Cabe aclarar que el último endoso del DRNA, emitido el 13 de febrero de 2017 sobre la certificación de hábitat del predio, fue posterior a la notificación de requisitos para la aprobación del permiso urbanización 2016-119818-PCU-001661 del 25 de octubre de 2016. Por lo tanto, existe en el expediente administrativo de la OGPe un endoso actualizado del DRNA. De igual forma, no han ocurrido cambios de situaciones que ameriten un nuevo endoso del DRNA, como lo dispone su comunicación 2006-58. Por tanto, las condiciones se mantienen iguales y no se requiere la emisión de un nuevo endoso. Le recordamos a la OGPe que la facultad de emitir o no un permiso, o realizar la acción administrativa que proceda, queda en manos de esta agencia. El DRNA no tiene poder para vetar acciones de la OGPe si se actúa conforme a sus leyes y reglamentos.



RECOMENDACIONES DRNA



**CRONOLOGIA
ENDOSOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES
2016-119818-PCU-001661**

1. Endoso Consulta de Ubicación 1999-23-0705-JP

El 6 de septiembre de 2000, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales emitió endoso a la consulta 1999-23-0705-JP (Anejo 1).

2. Endoso Desarrollo Preliminar 06DX2-CET00-05747

El 21 de agosto de 2007, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales emitió endoso al desarrollo preliminar 06DX2-CET00-05747 (Anejo 2). Posteriormente, el 9 de enero de 2008, el DRNA emitió un segundo endoso al desarrollo preliminar 06DX2-CET00-05747 (Anejo 3).

3. Estudio Hidrológico Hidráulico

El 12 de junio de 2008, el DRNA aprobó el estudio hidrológico hidráulico para el desarrollo del proyecto Punta La Bandera (Anejo 4).

4. Certificación de Hábitat

El 13 de febrero de 2017, se aprobó por el DRNA la certificación de hábitat para el predio y le dio una clasificación de 5 para el área propuesta para el desarrollo (Anejo 5).

En el proceso de recertificación del deslinde la zona marítimo terrestre en el caso O-AG-CER02-PO-0038-29122022, el biólogo del DRNA, José Sustache, evaluó el predio y determinó mediante memorando del 14 de septiembre de 2023 que el área considerada como "upland", estaba compuesto por especies comunes y no había elementos bióticos vulnerables, amenazados o en peligro de extinción (Anejo 6).



ANEJO 1





Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales

RECEPCION
DE DOCUMENTOS SOBRE
USO DE TERRENOS
Roberto
2003 SEP 13 PM 2:47

08 SEP 2000

Box 9066600
Pta. de Tierra Station
San Juan P.R. 00906-6600
Tel. (787) 724-8774
Fax (787) 723-4255

SR. BIJAN ASHRAFI MAHABADI
FUNCIONARIO RESPONSABLE
JUNTA DE PLANIFICACION
SANTURCE PR

Estimado señor Ashrafi:

Residencial Multifamiliar
Sector Punta La Bandera
Bo. Mata de Plátano, Luquillo

99-23-0705-JPU
(200011415)

C-499-452
(200101288)



JUNTA PLANIFICACION
PLANIFICACION
2003 SEP 12 PM 1:47
OFICINA DEL DIRECTOR
AF-808

Hemos evaluado los documentos sometidos relacionados con el proyecto residencial multifamiliar, localizado en el Sector Punta La Bandera, Bo. Mata de Plátano, Luquillo.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no tiene objeción a la etapa de ubicación del proyecto propuesto, siempre y cuando se establezcan las siguientes recomendaciones:

- El proponente deberá someter en etapa subsiguiente, el plano de mensura del proyecto, con los puntos establecidos tanto en el plano como sobre el proyecto, para certificar el límite del terreno con la zona marítimo terrestre.
- Deberá cumplir con el Reglamento #3, Sección 15 (Manejo de Aguas Pluviales). Las aguas pluviales no deben descargar hacia el manglar, el mismo deberá ser dirigido al canal tributario de la Quebrada Mata de Plátano. Cualquier obstrucción o interferencia con el flujo libre del agua através del canal, alteraría la condición hidráulica del mangle.
- En vista de que el área es frecuentada por tortugas marinas, se deberán seguir todas las medidas de mitigación expresadas en el Anejo "C" de los documentos sometidos para evitar el impacto a las tortugas marinas.

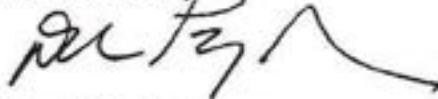
¡Sembrando Por Puerto Rico!

Pág. 2
C-499-452

- Parte de los terrenos ubican en zona inundable 1-M, por lo que se deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento de Zonas Susceptibles a Inundaciones de la Junta de Planificación.
- Se deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento Núm. 17 de Planificación (Reglamento de Zonificación de la Zona Costanera y de Accesos a las Playas y Costas de PR).
- Deberá cumplir con las disposiciones de siembra y forestación del Reglamento de Planificación Núm. 25 (Reglamento de Siembra, Corte y Forestación para Puerto Rico). El reglamento dispone, entre otras cosas, que al momento de someter el proyecto ante la consideración de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) se deberá someter un documento que incluya la información presentada en el anejo de esta comunicación.
- Deberán obtener de la Junta de Calidad Ambiental el Permiso para el Control de Erosión y Sedimentación para minimizar la erosión hacia los cuerpos de agua. Además, se deberá obtener cualquier permiso requerido por esa Agencia para realizar el proyecto o actividad.
- Se deberá establecer una zona de amortiguamiento de 10 metros a partir del límite certificado en la Determinación de Jurisdicción, aprobada por el Cuerpo de Ingenieros del área de mangle.

Esta comunicación no lo autoriza a mover material de la corteza terrestre ni a realizar ningún trabajo en el área hasta tanto se cumpla con todos los reglamentos y reglas aplicables a la acción propuesta. Además, le informamos que el Departamento no recomendaría el depósito de relleno en terrenos anegados en esta área.

Cordialmente,



Daniel Pagán Rosa
Secretario

JLP/ARB/gh



ANEJO 2





PO Box 366147
SAN JUAN PR 00936
Tel. (787)999-2200
Fax: (787)999-2303

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

31 de agosto de 2007

ING. LUIS VÉLEZ ROCHE
ADMINISTRADOR
ADMINISTRACIÓN DE REGLAMENTOS Y PERMISOS
PO BOX 411179
SAN JUAN PR 00940

Estimado Ingeniero Vélez:

Punta la Bandera
Calle Luquillo Beach Blvd., Sector La Bandera
Bo. Mata de Plátano, Luquillo

O6XD2-CET00-05747
C-CE-EAR012-SJ-00003-12072007
O-CE-EAR01-SJ-00206-13072006

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) recibió su carta del 6 de julio de 2007 mediante la cual solicita reconsideración de una comunicación que emitíáramos el 21 de junio de 2007 en relación al proyecto de referencia.

Luego de evaluar la información presentada, así como la adelantada situación procesal del caso, particularmente las aprobaciones administrativas previas que le asisten, emitimos los siguientes comentarios:

El endoso emitido por el DRNA el 6 de septiembre de 2000 mantiene su vigencia, en la medida que el proyecto se haya mantenido idéntico. Reiteramos todas las cláusulas y requerimientos establecidos en dicho endoso, añadiendo y aclarando lo siguiente:

- Toda la zona marítimo terrestre y todos los humedales relacionados, según expresados en el deslinde oficial de 8 de marzo de 2006, así como en la Determinación de Jurisdicción aprobada por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de junio 7 de 2006, permanecerán completamente libres de desarrollo y se protegerán a perpetuidad por ser bienes de dominio público.



- De requerirse el corte de árboles de 6 pies de alto o mayores, deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento de Planificación Num. 25 (Reglamento de Siembra, Corte y Forestación para Puerto Rico). Fundamentalmente, por cada árbol cortado, deberá sembrar dos. Se le apercibe que la ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, prohíbe el corte de árboles sin el permiso correspondiente del DRNA. No se permitirá corte de mangles bajo el Reglamento Núm. 25.
- Para movimiento de tierra, deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento Núm. 6916 (Reglamento para Regir la Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre). En específico, para cualquier movimiento de tierra deberá obtener un Permiso de Actividad Incidental a una Obra Autorizada por la ARPE, según lo estipula el Artículo 5 del Reglamento antes mencionado. Se le apercibe que la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada y su reglamento, prohíben la extracción, excavación, remoción y dragado de material de la corteza terrestre sin el permiso correspondiente del DRNA.
- Todo manejo de escorrentías deberá cumplir con la reglamentación aplicable de la Junta de Planificación (JP) y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe).
- Deberá cumplir con todos los requisitos, si algunos, impuestos por la JCA, con especial atención al control de sedimentación.
- Ante la posibilidad de afectación a especies como el Carey de concha, deberá presentar al Secretario del DRNA el Plan de Mitigación correspondiente conforme a la Nueva Ley de Vida Silvestre, Ley Núm. 241 del 15 de agosto de 1999, según enmendada, y los Artículos 2.02(B) y 4.05(B) del Reglamento 6766, Reglamento para Regir las Especies Vulnerables y en Peligro de Extinción, para la correspondiente evaluación y aprobación por parte del Departamento.
- De descubrirse en el predio objeto a desarrollo algún cuerpo de agua superficial o subterráneo, sea perenne o intermitente, deberá informarlo directamente al DRNA y demás agencias concernidas. No informar hallazgos de este tipo, así como las medidas de mitigación que se implantarán para proteger estos recursos naturales, conllevará una revocación automática de la presente

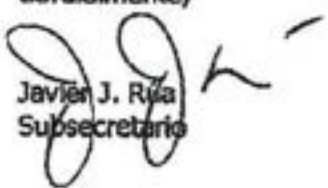


3

comunicación de no objeción y podrá ser base para acciones legales por parte del DRNA en los foros disponibles. El DRNA recuerda que ningún cuerpo de agua del País puede ser impactado y que conforme a la Ley 49 de 4 de enero de 2004, según enmendada, todo cuerpo de agua contará con una servidumbre o franja de terrenos protegida de al menos 5 metros de ancho, contados desde el cauce del cuerpo de agua.

Este endoso es solamente aplicable a la situación de hechos y los datos según presentados y evaluados en el caso y el Secretario se reserva el derecho de reevaluar, variar o modificar el mismo en cualquier momento anterior a la emisión del permiso o la acción administrativa correspondiente por parte de la agencia solicitante o proponente cuando surja nueva información oficial específica estableciendo que el derecho aplicable o las condiciones ambientales en el predio han cambiado sustancialmente, o cuando el endoso o comentario original se emitió bajo premisas falsas o fraudulentas.

Cordialmente,


Javier J. Rúa
Subsecretario



ANEJO 3



FA2025CV00220 25/03/2025 10:25:57 pm Entrada Núm. 57 Página 16 de 21



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

JAN -'9 2008

ING LUIS VÉLEZ ROCHE
 ADMINISTRADOR
 ADMINISTRACIÓN DE REGLAMENTOS Y PERMISOS
 PO BOX 411179 – MINILLAS STATION
 SAN JUAN PR 00940

Estimado ingeniero Vélez:

Punta La Bandera
Calle Luquillo Beach Boulevard
Sector La Bandera
Bo. Mata de Plátano, Luquillo

06XD2-CET00-05747
C-CE-EAR01-SJ-00003-12072007
A-CO-OTR11-SJ-00110-17012007
O-CE-EAR01-SJ-00206-13072007



Hemos evaluado los documentos sometidos el 19 de octubre de 2007 en conjunto con la información suministrada el 28 de noviembre de 2007, recibida en la Oficina de Secretaría el 12 de diciembre de 2007, relacionados con el proyecto descrito en el epígrafe. De la información suministrada y la que obra en el expediente se desprende que este proyecto turístico-residencial consiste de 224 apartamentos distribuidos en 28 módulos multifamiliares de ocho niveles. El proyecto contará además con áreas de estacionamiento, dos casa club, piscina, terrazas, y área recreativas entre otros. El predio objeto de esta consulta tiene una cabida de 19.70 cuerdas, de las cuales se desarrollarán 12.041 cuerdas.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) endosó este proyecto mediante comunicación del 31 de agosto de 2007, utilizando como descripción del mismo la previamente evaluada y endosada por la agencia en el 2000. Por tanto una vez evaluada la información presentada por el proponente, el DRNA se reafirma en su posición de endosar este proyecto conforme la descripción de esta comunicación e informa que los requerimientos de la carta del 31 de agosto continúan vigentes y en adición debe cumplir con lo siguiente:

P. O. Box 366147, San Juan, Puerto Rico 00936

Ing. Luis Vélez Roche
 Punta La Bandera
 Calle Luquillo Beach Boulevard
 Sector La Bandera
 Bo. Mata de Plátano, Luquillo

06XD2-CET00-05747
 C-CE-EAR01-SJ-00003-12072007
 A-CO-OTR11-SJ-00110-17012007
 O-CE-EAR01-SJ-00206-13072007
 Página 2



- El proyecto ubica en las zonas VE y AE de acuerdo a la hoja 0440H de los Mapas sobre Tasas del Seguro de Inundación preparados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y adoptados por la Junta de Planificación. A tales efectos, se deberán aplicar las disposiciones del Reglamento de Planificación Núm. 13 (Reglamento sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación).
- Deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento de Planificación Núm. 3 (Reglamento de Lotificación y Urbanización), Sección 14 (Manejo de Aguas Pluviales). Se le apercibe que el sistema pluvial deberá considerar que el humedal adyacente al predio objeto de desarrollo reciba la misma cantidad de agua que llegaba al mismo previo al desarrollo. Además, deberá integrar a dicho sistema una alternativa de diseño que permita que el agua llegue al humedal de forma similar a como discurría en su estado natural. Lo anterior implica que deberá evitar, en lo posible, la descarga en un punto concentrado.

Esto implica que deberá realizar las gestiones pertinentes para que el Estudio Hidrológico-Hidráulico que certificó el Ing. Jesús M. Suárez integre lo antes expuesto. Dicho estudio está identificado en el DRNA de la siguiente forma: O-HH-EJP07-SJ-00433-01022007. Por tanto, la información que presente debe incorporar lo pertinente al Reglamento de Planificación Núm. 3 y al Reglamento de Planificación Núm. 13.

- En las cercanías del predio objeto de desarrollo se han detectado anidajes de tortugas marinas, por tal razón la iluminación del lugar debe planificarse de forma tal que su efecto en el anidaje de las tortugas marinas sea mínimo. En los estudios realizados, se ha encontrado que las luces de baja presión tienen un efecto mínimo en la orientación de estas tortugas. Además, que se utilicen sistemas de vísceras en dichas luces de forma tal que la iluminación se dirija hacia el suelo y no hacia la costa. Por tanto, la iluminación deberá estar acorde con las recomendaciones técnicas de Witherington y Martín presentadas en la publicación "Understanding Assessing and Resolving Light-Pollution Problems on Sea Turtle Nesting Beaches" (2000-Florida Fish and Wildlife Conservation Commission).
- El DRNA certificó el deslinde de la zona marítimo terrestre el 8 de marzo de 2006, por tanto la escritura de cesión y traspaso correspondiente a la dedicación a favor del Departamento de las servidumbres de vigilancia y salvamento deberá ser presentada con la mayor celeridad posible, disponiéndose que la agencia se

93

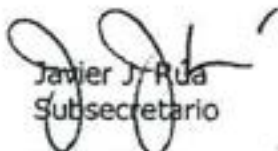
Ing. Luis Vélez Roche
Punta La Bandera
Calle Luquillo Beach Boulevard
Sector La Bandera
Bo. Mata de Plátano, Luquillo

06XD2-CET00-05747
C-CE-EAR01-SJ-00003-12072007
A-CO-OTR11-SJ-00110-17012007
O-CE-EAR01-SJ-00206-13072007
Página 3

reserva la facultad de suspender cualquier permiso, concesión autorización o franquicia otorgada hasta tanto se presente dicha escritura. Asimismo, se le apercibe que los bienes de dominio público deberán permanecer expeditos.

Este endoso es solamente aplicable a la situación de hechos y los datos según presentados y evaluados en el caso y el Secretario se reserva el derecho de reevaluar, variar o modificar el mismo en cualquier momento anterior a la emisión del permiso o la acción administrativa correspondiente por parte de la agencia solicitante o proponente cuando surja nueva información oficial específica estableciendo que el derecho aplicable o las condiciones ambientales en el predio han cambiado sustancialmente, o cuando el endoso original se emitió bajo premisas falsas o fraudulentas.

Cordialmente,


Javier J. Rúa
Subsecretario
JJR/AGV/GFS

Cf: Sr. Alfonso Valdés
Apartado Postal 191937
San Juan, PR 00919

Ing. Enrique Bienes Palmer
207 Calle Del Parque
Cuarto Piso
San Juan, PR 00912



ANEJO 4





ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

JUN 12 2008

ING. JESUS M SUAREZ
ENVIRONMENTAL HYDROLOGY LAW
HC-01 BOX 8223
LOIZA, PR 00722

Estimado Ingeniero Suárez:

Estudio Hidrológico-Hidráulico
Punta La Bandera
PR-193 Calle Luquillo Beach Blvd Final
Sector Punta La Bandera
Bo. Mata de Plátano, Luquillo

O-HH-EJP07-SJ-00433-01022007

Hemos evaluado la información presentada por Environmental Hydrology Law Consultants con fecha de 21 de mayo de 2008 y la misma responde satisfactoriamente nuestros comentarios. Se establece que la porción del proyecto que ubica en Zona VE no se levantará sobre relleno. De acuerdo a los resultados presentados las descargas que discurren hacia el humedal adyacente al predio se mantendrán en la misma magnitud, cumpliendo con el requerimiento establecido en la carta de endoso al proyecto del 9 de enero de 2008. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no tiene objeción al estudio con la condición de que todas sus recomendaciones sean integradas en el diseño e implementadas durante la fase de construcción. Las descargas del sistema pluvial no deberán ser en puntos concentrados para evitar la erosión. Este endoso se limita al estudio hidrológico-hidráulico y no le exime de la obtención de cualquier permiso, autorización, concesión o franquicia del Departamento.

Este endoso es solamente aplicable a la situación de hechos y los datos según presentados y evaluados en el caso y el Secretario se reserva el derecho de reevaluar, variar o modificar el mismo en cualquier momento anterior a la emisión del permiso o la acción administrativa correspondiente por parte de la agencia solicitante o proponente cuando surja nueva información oficial específica estableciendo que el derecho aplicable o las condiciones ambientales en el predio han cambiado sustancialmente, o cuando el endoso original se emitió bajo premisas falsas o fraudulentas.

P. O. Box 366147, San Juan, Puerto Rico 00936
Tel. (787) 999-2200



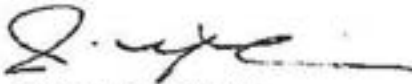
FA2025CV00220 25/03/2025 10:25:57 pm Entrada Núm. 57 Página 21 de 21

Ing. Jesús M. Suárez
O-HH-EJP07-SJ-00433-01022007
Página 2

Las obras propuestas podrían requerir un permiso del Cuerpo de Ingenieros bajo la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia, ya que puede haber una descarga de material en terrenos jurisdiccionales. También podría requerir un permiso de dicha entidad federal bajo la Sección 10 de la Ley de Ríos y Puertos, ya que las estructuras podrían afectar o estar en aguas jurisdiccionales.

De descubrirse en el predio objeto de desarrollo algún cuerpo de agua superficial o subterráneo, sea perenne o intermitente, que no esté contemplado en este estudio deberá informarlo inmediatamente al DRNA y demás agencias concernidas. No informar hallazgos de este tipo así como las medidas de mitigación que se implantarán para proteger estos recursos naturales conllevará una revocación automática de la presente comunicación de no objeción y podrá ser base para acciones legales por parte del DRNA en los foros disponibles.

Cordialmente,



Javier Vélez Arocho
Secretario

JVA/AGV/GPS/DMC/dts

Cc: Sr. José R. Martínez
Azure Development
PO Box 192095
San Juan PR 00919-2095



ANEJO 5





GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

FEB 13 2017

ING ENRIQUE BLANES PALMER
A & M TOWER 4to PISO
CALLE DEL PARQUE 207
SAN JUAN PR 00912-3204

Estimado ingeniero Blanes Palmer:

**Certificación para Categorización de
Hábitats Naturales para Vida Silvestre
Punta La Bandera
Calle Boulevard Luquillo Beach Final
Sector Punta La Bandera
Bo. Mata de Plátano, Luquillo
O-SE-CCH01-SJ-01150-07102016**



El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) evaluó una Solicitud de Certificación para Categorización de Hábitats Naturales para la Vida Silvestre para el proyecto de epígrafe. La misma fue evaluada de acuerdo con las disposiciones relacionadas con la fauna y la flora de la Ley 416 del 2004, según enmendada (*Ley Sobre Política Pública Ambiental*), su Reglamento 7948 de 2010 (*Reglamento de evaluación y trámite de documentos ambientales de la Junta de Calidad Ambiental*), la Ley 23 del 1972, según enmendada (*Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico*), de la Ley 241 del 1999, según enmendada (*Nueva Ley de vida silvestre de Puerto Rico*) y sus Reglamentos 6765 de 2004 (*Reglamento para regir la conservación y el manejo de la vida silvestre, las especies exóticas y la caza en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico*) y 6766 del 2004 (*Reglamento para regir las especies vulnerables y en peligro de extinción en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico*), así como de la Orden Administrativa del DRNA 2010-09.

M.H. El predio del proyecto ocupa unas 19 cdas. Se propone el desarrollo de un proyecto residencial multifamiliar de ocho edificios con un total de 224 unidades. Es un predio limítrofe entre un sector suburbano y la zona rural y colinda con desarrollos por el este. Colinda por el norte, oeste y suroeste con Bienes del Dominio Público Marítimo Terrestres. Está ocupado, en su mitad norte, por un bosque secundario con especies propias de la trasduna y, en su mitad sur, con un sistema de humedales, incluyendo manglar. La Quebrada Mata de Plátano transcurre por el sur de la propiedad. No hay reportes de especies amenazadas ni en peligro de extinción.

Carr. 8838 Km 6.3 Sector El Cinco, Río Piedras, PR 00926 • PO Box 366147, San Juan, PR 00936

787.999.2200 787.999.2303 www.drna.pr.gov



FEB 13 2017

Ing. Enrique Blanes Palmer
O-SE-CCH01-SJ-01150-07102016
Página 2

Como resultado de dicha evaluación, hemos categorizado el bosque de trasduna en el norte (*upland*) como **Hábitat Natural con Alto Potencial de Convertirse en Hábitat Esencial, de Alto Valor Ecológico o de Valor Ecológico (Categoría 5)**. El Artículo 2.03 del Reglamento 6765, *supra*, establece lo siguiente para esta Categoría:

"La meta de la mitigación es que haya ganancia en la cantidad y calidad del hábitat a protegerse. El Departamento deberá actuar para proteger el hábitat recomendando o exigiendo:

1. Evitar el Impacto mediante alternativas para los proyectos propuestos.
2. De ser inevitable el impacto, la mitigación se realizará mediante acciones que contribuyan al mejoramiento del hábitat
3. De no ser posible cumplir con los requisitos anteriores el Departamento no endosará la acción propuesta."

Deberán reforestar las áreas verdes del proyecto con especies de flora nativa propias de la costa norte.

Por otro lado, hemos categorizado los humedales existentes en el sur de la propiedad como **Hábitat Natural de Valor Ecológico (Categoría 4)**. El Artículo 2.03 del Reglamento 6765, *supra*, establece lo siguiente para esta Categoría:

"La meta de la mitigación es que no haya pérdida neta en la calidad y cantidad del hábitat a protegerse. El Departamento deberá actuar para proteger el hábitat recomendando o exigiendo:

- M.A.*
1. Evitar el Impacto mediante alternativas para los proyectos propuestos.
 2. De ser inevitable el impacto, la mitigación se realizará mediante la cesión de hábitat similar *in situ*, adyacente o fuera del área a impactarse de manera que no haya pérdida neta de la cantidad y calidad del hábitat existente antes del impacto propuesto. Las mitigaciones se realizarán con terrenos de igual o mayor valor ecológico en proporción de cantidad no menor de 1:1.
 3. De no ser posible cumplir con los requisitos anteriores el Departamento no endosará la acción propuesta."



FEB 13 2017

Ing. Enrique Blanes Palmer
O-SE-CCH01-SJ-01150-07102016
Página 3

Puesto que el proyecto ha sido diseñado para no afectar ni los humedales ni la quebrada, no se impondrán mitigaciones

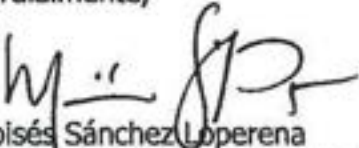
Deberán establecer sendas fajas de separación de 5 metros cada una a ambos lados de la Quebrada Mata de Plátano, medidas a partir de las respectivas orillas.

Este documento es una cualificación de los hábitats naturales sitios en el predio de epígrafe, requerida por los estatutos legales vigentes. **No constituye un permiso para la construcción u operación del proyecto propuesto.**

Esta certificación es solamente aplicable a la situación de hechos y los datos según presentados y evaluados en el caso y la Secretaria se reserva el derecho de evaluar, variar o modificar el mismo en cualquier momento anterior a la emisión del permiso o la acción administrativa correspondiente por parte de la agencia solicitante o proponente de surgir nueva información oficial específica estableciendo que el derecho aplicable o las condiciones ambientales en el predio han cambiado sustancialmente o cuando la certificación original se emitió bajo premisas falsas o fraudulentas.

Si tiene alguna pregunta o necesita orientación sobre este asunto, puede escribirnos a la dirección indicada o comunicarse al teléfono 787-999-2200 extensiones 2834 y 2846, o por fax: 787-999-2299.

Cordialmente,



Moisés Sánchez Loperena
Secretario Auxiliar de Permisos, Endosos y Servicios Especializados

MSL//FGR/fgir



ANEJO 6





GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

14 de septiembre de 2023

Gerardo Ramos

Agrimensor

División de Agrimensura

Farel S. Velázquez Caricel

Secretario Auxiliar Interino

Secretaria Auxiliar de Conservación e Investigaciones

Ramón L. Rivera Lebrón

Asesor técnico

División de Ecología Terrestre

José A. Sustache Sustache

Asesor técnico

División de Ecología Terrestre



**ASISTENCIA TÉCNICA CORROBORACIÓN DESLINDE ZONA MARÍTIMO
TERRESTRE PROPIEDAD AZURE DEVELOPMENT, INC**

El Sr. Gerardo J. Ramos Velázquez, agrimensor de la División de Agrimensura, solicitó nuestra asistencia técnica para la corroboración de un deslinde de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en una propiedad perteneciente a la corporación Azure Development, Inc. La propiedad está localizada en el Sector Punta la Bandera, Barrio Mata de Plátano, en el municipio de Luquillo. Las capas de información muestran que la propiedad colinda por el norte con la extensión marina de la Reserva Natural Corredor Ecológico del Noreste y el Hábitat Crítico Federal de *Acropora*. El inventario nacional de humedales confirma la presencia de humedales marinos y estuarinos, asociados a la desembocadura de la quebrada Mata de Plátano en la colindancia oeste. El predio ubica dentro del Área con Prioridad de Conservación *Pterocarpus* de Luquillo. En la lista de especies clasificadas como Elementos Críticos por el DRNA aparece una ubicación de anidamiento de *Eretmochelys imbricata*, especies que suele anidar entre la vegetación en la parte alta de la playa.

Asistencia Técnica Corroboración Deslinde Zona Marítimo Terrestre Propiedad Azure Development, Inc
Página 2

La visita a la propiedad se llevó a cabo el 3 de agosto de 2023. Durante la inspección estuvieron los siguientes, representando al Departamento de la División de Agrimensura, el agrimensor Gerardo Ramos y el Asistente Harry Rodriguez, de la División de Ecología Terrestre la bióloga Rossana Vidal Rodriguez y quien suscribe. De la parte proponente, estuvieron presentes el proponente Alfonso Valdés, el agrimensor Omar Rodriguez de Agrimensura para Todos Inc., el consultor Alejandro Cubiñá, de Reforesta Inc. y José L. Chabert Asesor Ambiental de Especialistas en Vida Silvestre.

Nuestra asistencia técnica consistió en la identificación de aquellos elementos bióticos (plantas y animales) que normalmente son parte de la ZMT y que con ello corroboran o establecen con mayor certeza el límite de dicha zona. Realizamos un recorrido por la propiedad con el propósito de identificar los puntos previamente establecidos que demarcaban el deslinde aprobado hace más de cinco años (Ilustración 1 y 2). Además, se tomaron las coordenadas geográficas de dichos puntos para corroborar la información del deslinde aprobado. A lo largo de todo el recorrido, encontramos especies de fauna que normalmente se encuentran asociados a la ZMT como cangrejos de la especie *Minuca burguesi* (cangrejo violinista), *Armases* sp. y *Cardisoma guanhumi* (juey común). También se documentó la presencia del helecho de pantano (*Acrostichum aureum*), higüerita (*Amphitecna latifolia*), mangle negro (*Avicennia germinans*), mangle rojo (*Rhizophora mangle*), mangle botón (*Conocarpus erectus*) y mangle blanco (*Laguncularia racemosa*). Como dato particular, observamos el árbol que se ha determinado como el árbol campeón de mangle negro. El árbol campeón es una clasificación otorgada por el Instituto de Dasonomía Tropical y la organización Para la Naturaleza a los árboles más grandes de cada especie (Ilustración 4) de dimensiones magníficas de altura, diámetro y corona que solo desarrollan cuando se dan las condiciones adecuadas.

En las áreas consideradas como "upland", la superficie del terreno es prácticamente llana con pocas depresiones (Ilustración 3). En esta área colindante con el manglar, se ha desarrollado un parcho de vegetación arbórea compuesta mayormente de palma de coco (*Cocos nucifera*), almendro (*Terminalia catappa*), casuarina (*Casuarina equisetifolia*), maria (*Calophyllum antillanum*), flamboyán (*Delonix regia*) y palo blanco (*Casuarina guianensis*). En este parcho de bosque casi todo el substrato de la superficie era arenoso (arena de playa) y con una alta densidad de cuevas de cangrejos. Acorde, con lo explicado por el consultor Alejandro Cubiñá esta área está sujeta a las inundaciones periódicas como resultado de la crecida de la quebrada Mata de Plátano. En la entrada de la propiedad, la vegetación dominante era el arbusto marai-marai (*Dalbergia ecastaphyllum*), especie que crece en zonas estuarinas, dunas y pantanos salobres.

Pruebas de salinidad en el manglar:

Durante nuestra visita, y en nuestra presencia, el consultor Alejandro Cubiñá, utilizando un refractómetro, realizó una prueba de salinidad al agua del manglar colindante con el bosque



Asistencia Técnica Corroboración Deslinde Zona Marítimo Terrestre Propiedad Azure Development, Inc
Página 3

secundario la cual dio como resultado 0 ppm (cero partes por millón). Esta prueba se realizó para establecer o tratar de demostrar su teoría de que al agua no poseer sal, el manglar no estaba sujeto a las mareas y por consiguiente no debía considerarse como parte de la ZMT y así tratarse como un humedal de agua dulce. Posterior a esta visita, el Sr. Cubiñá presentó un informe al agrimensor Gerardo Ramos (el cual me proveyó copia) con los resultados de 12 pruebas realizadas en distintas áreas de la propiedad como lo son el manglar, la desembocadura de la quebrada y el mar. De todas las pruebas, solamente la prueba realizada al mar dio como resultado 35 ppm y las once (11) restantes arrojaron lecturas de 0 ppm.

Explicación de los resultados a las pruebas de salinidad realizadas por el Sr. Cubiñá:

En este caso particular, amerita establecer que el manglar de Punta la Bandera está clasificado como un Manglar de Cuenca (Carrera y Lugo 1978), ubicado en las orillas de depresiones tierra adentro. Además, está sujeto a las inundaciones periódicas de la Quebrada Mata de Plátano. El segundo punto que hay que establecer es que los manglares en *sensu stricto* (en sentido estricto) son plantas halófitas con un alto contenido de sal dentro de sus hojas (Lugo y Medina, 2014). Es decir, son especies de plantas con adaptaciones morfológicas y fisiológicas particulares que le permiten asentarse en suelos salinos o alcalinos o en aguas salobres. Por otra parte, como se describe en el primer párrafo, el inventario nacional de humedales confirma la presencia de humedales marinos y estuarinos, asociados a la desembocadura de la quebrada Mata de Plátano en la colindancia oeste.

La explicación para los resultados de las once pruebas con resultados de 0 ppm es la siguiente. Cuando los manglares están sujetos a las descargas continuas de agua dulce (como en este caso de la Quebrada Mata de Plátano), el agua dulce incide en revertir el gradiente de agua salada de la superficie cuando el agua superficial es alimentada por la marea (Lugo y Medina, 1974). Recordemos, además, que en las zonas estuarinas, la cuña de agua salada al ser más pesada que el agua dulce, estará por debajo del agua dulce que se mantendrá en la superficie. Según Lugo y Medina (1974), en áreas de manglares con descargas de agua dulce ya sea proveniente de acuíferos o como en este caso proveniente de una quebrada, la salinidad se encuentra a mayor profundidad, donde la mayor concentración de sal aumenta acorde aumente la profundidad y disminuye hacia la superficie.

Por todo lo antes expuesto, todas las muestras negativas a sal fueron el resultado de medir el agua dulce superficial proveniente de la quebrada vs el único resultado positivo que es la prueba realizada directamente al mar. Si se realizaran pruebas de salinidad a mayores profundidades, comenzará a encontrar resultados positivos a salinidad. En conclusión, en este caso y a pesar de los resultados presentados por el Sr. Cubiñá, el manglar de Cuenca en Punta la Bandera es sin duda, parte de la Zona Marítimo Terrestre y está sujeto a las mareas (como todos los manglares). De otra parte, las especies de animales (fauna) asociados y distribuidos en los manglares depende



FA2025CV00220 25/03/2025 10:25:57 pm Entrada Núm. 57 Página 9 de 13

Asistencia Técnica Corroboracion Deslinde Zona Maritimo Terrestre Propiedad Azure Development, Inc
Página 4

de su adaptación a condiciones como pérdida de agua, salinidad, sustrato, consolidación de suelo, alimento entre otras variables (Lugo y Snedaker, 1974). Los cientos de cangrejos de la especie *Minuca burguesi* observados y la presencia del Juey (*Cardisoma guanhumi*), son un ejemplo de especies adaptadas a los manglares y su distribución dentro del manglar, por tanto, son un elemento importante que ayuda a definir mejor lo que es la ZMT.

JASS/ RVR/RLR

Literatura citada

Carrera, C. J. y Lugo, Ariel A. 1978. Los Manglares de Puerto Rico. 194 pp.

Lugo, A. E., & Medina, E. (2014). Mangrove forests. Encyclopedia of natural resources. New York: Taylor and Francis, 343-352.

Lugo, A. E., & Snedaker, S. C. (1974). The ecology of mangroves. Annual review of ecology and systematics, 5(1), 39-64.



Asistencia Técnica Corroboración Deslinde Zona Marítimo Terrestre Propiedad Azure Development, Inc
Página 5

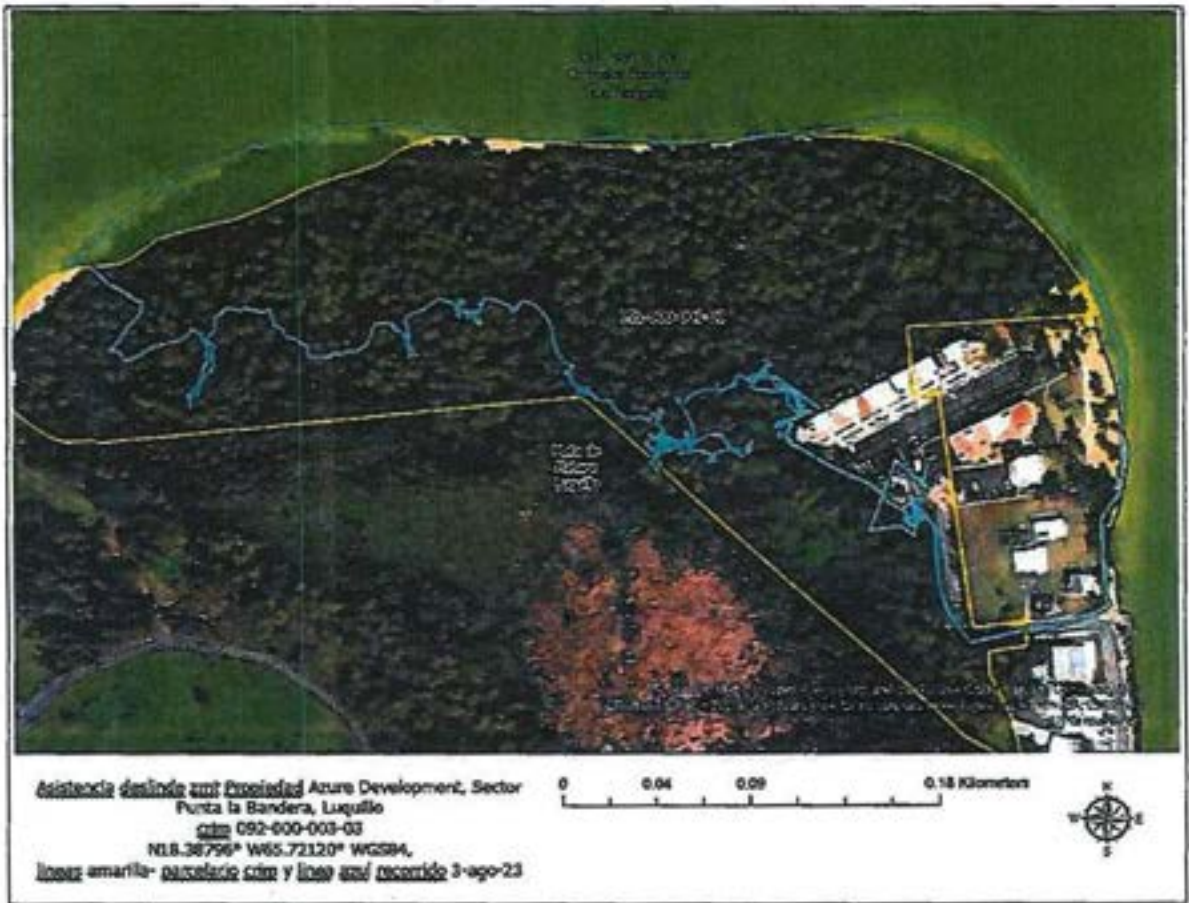


Ilustración 1. Ubicación y recorrido durante de la visita del 3 de agosto 2023 y la Extensión Marina de la Reserva Natural Corredor Ecológico de Noreste (en verde).



Asistencia Técnica Corroboración Deslinde Zona Marítimo Terrestre Propiedad Azure Development, Inc
Página 6



Ilustración 2. Área del recorrido con respecto a la capa de humedales de FWS.

[Handwritten signature]



Asistencia Técnica Corroboración Deslinde Zona Marítimo Terrestre Propiedad Azure Development, Inc
Página 7

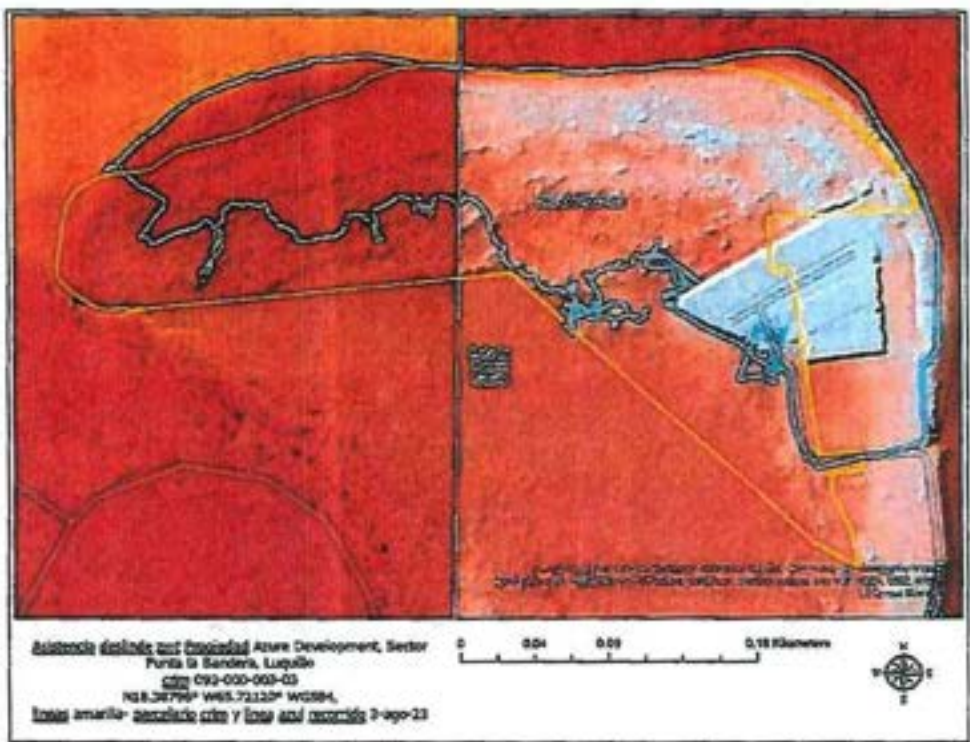


Ilustración 3. Relieve según NOAA Topobathy_DEM_2019.





Ilustración 4. Arbol campeón de Mangle negro.